

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS** ("Contrato"), a ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.310.392/0001-46 com sede na ALAMEDA MARIA TEREZA, nº 4266, SALA 06, bairro DOIS CORREGOS, cidade de VALINHOS, estado de SÃO PAULO, CEP 13.278-181 atual mantenedora da CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.04.310.392/0157-63, por seus representantes legais, doravante denominada CONTRATADA e o **Aluno** identificado e qualificado no quadro próprio abaixo, ou seu representante legal (pai, mãe ou responsável quando menor de 18 anos), doravante denominado (a) **CONTRATANTE** e em conjunto com a **CONTRATADA** "Partes", firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com base no Estatuto e Regimento da **CONTRATADA**, nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.870/99 e no que se segue:

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO			
Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnólogo		Período NOTURNO	Registro Acadêmico --
Turma --		Termo --	Regime Ciclo
Forma Ingresso ENEM		Formato de Oferta --	
Data Ingresso --			
Mantida CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI			Vigência Ciclo
Endereço Mantida Rua Professor João da Mata e Luz 23 .			
IDENTIFICAÇÃO E DADOS PESSOAIS DO(A) CONTRATANTE (coincide com o aluno caso maior de 18 anos)			
Nome Joao Felipe Melo Medeiros			
RG 549166658	Órgão Expedidor NI	UF --	CPF 435.089.718-64
Sexo NI	Estado Civil --	Data Nascimento 26/06/2006	Idade 19
Naturalidade NI		UF --	Nacionalidade Brasileiro(a)
Endereço Rua Bermudas 524			Telefone (11) 94822-6625
Bairro Recanto Maravilha III	Cidade santana de parnaíba	UF SP	CEP 06523-090
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO BENEFICIÁRIO (caso menor de 18 anos)			
Nome Aluno --			
IDENTIFICAÇÃO E DADOS PESSOAIS DOS PAIS			
Nome Pai NI			
Nome Mãe NI			
Nome Responsável (quando menor de 18 anos) --			
VALOR DA SEMESTRALIDADE/MENSALIDADE ESCOLAR (ENCARGOS EDUCACIONAIS)			

Valor Semestre R\$ 1.504,62	Valor Mensalidade R\$ 250,77			Data Vencimento Dia 7		
SEMESTRE ATUAL						
Descrição	1	2	3	4	5	6
Mensalidade do Curso	R\$ 250,77	R\$ 250,77	R\$ 250,77	R\$ 250,77	R\$ 250,77	R\$ 250,77
BOLSA 1º SEMESTRE (-)	--	--	--	--	R\$ 54,94	R\$ 54,94
BOLSA DE ESTUDO ENEM (-)	--	--	--	--	R\$ 39,17	R\$ 39,17
Pague Fácil - 4 Mensalidades (-)	R\$ 924,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acréscimo parcela diluída mês 1 (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,54	R\$ 35,54
Valor a Pagar (=)	R\$ 79,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,20	R\$ 192,20
Desconto Pontualidade (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,30	R\$ 17,30
Valor a Pagar com Desconto (=)	R\$ 79,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,90	R\$ 174,90
VIGÊNCIA						
Descrição	Mensalidade Início		Mensalidade Término		Até Final Curso	
BOLSA 1º SEMESTRE	5		6		não	
BOLSA DE ESTUDO ENEM	5		--		sim	

CLÁUSULA 1ª OBJETO, LOCAL E TRANSFERÊNCIA

1.1. Objeto. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais de nível superior pela CONTRATADA ao (à) CONTRATANTE, durante o semestre letivo disposto no preâmbulo deste Contrato, independentemente da data da matrícula, no Curso de graduação identificado no preâmbulo, por meio de aulas e demais atividades acadêmicas, com base no projeto pedagógico, programas de disciplinas e currículos aprovados pela CONTRATADA.

1.1.1. Considerando a opção de Curso pelo CONTRATANTE, poderá este iniciar o semestre em 4 datas disponibilizadas pela CONTRATADA. Em caso de início após 7 (sete) dias da data disponibilizada, o CONTRATANTE concorda que a(s) disciplina(s) retroativa(s) serão cursadas em momento posterior, desde que observado o prazo de duração total do Curso. Em caráter exemplificativo: considerando curso com 8 semestres de duração e entrada a partir do 8º (oitavo) dia de início de disciplina X, o CONTRATANTE terá a disciplina X suspensa, bem como o faturamento referente ao mês respectivo e deverá, dentro do prazo de 8 semestres, retomar e concluir a disciplina X e os referidos pagamentos desta disciplina, considerados os valores atualizados.

1.1.2 Em conformidade com a legislação aplicável, constitui responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a orientação técnica relativa aos serviços de ensino no que concerne à orientação pedagógica-educacional, fixação da grade curricular e carga horária, determinação do calendário acadêmico ensalamento de turmas e definição do professor responsável, do horário de funcionamento, das normas disciplinares, datas e modalidades de verificações de aproveitamento, definição de material escolar e didático, contratação de docentes e demais profissionais, organização administrativo-financeira, além de outras providências que suas atividades didático-pedagógicas exijam ou venham a exigir.

1.2. Serviços especiais ou específicos. Não estão incluídos nos serviços educacionais ora contratados e no valor da mensalidade escolar os exames de segunda chamada, segunda via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas e estudos dirigidos decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados, históricos escolares, guias de transferência, impressão do diploma digital em papel especial e serviços complementares, entre outros destinados ao (a) CONTRATANTE.

1.2.1. Os Serviços especiais ou específicos podem gerar cobrança adicional, que não se confundirá com o valor da mensalidade escolar, e tal cobrança será corretamente descrita no documento suporte após a prestação do Serviço

1.3. Local da Prestação. As aulas serão ministradas em salas de aula, ambientes virtuais ou locais que a CONTRATADA indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica adotada. O (a) CONTRATANTE poderá realizar aulas práticas em endereço diverso do qual assiste aulas e realiza provas.

1.3.1. Dentro do contexto de pandemias de doenças que, segundo eventuais futuras diretrizes das autoridades sanitárias e Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, tornem prejudicadas as aulas/atividades no formato de oferta presencial, conforme autorizado por autoridades regulatórias e recomendado por autoridades sanitárias públicas e/ou contratadas pela CONTRATADA, e, ainda, seguindo diretrizes dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, conforme aplicáveis, a CONTRATADA, mesmos em cursos presenciais, se reserva no direito de ministrar, integral ou parcialmente durante o ciclo de estudo, aulas/atividades no formato de oferta a distância (remotas e/ou 100% online) através do uso de plataformas próprias e/ou disponíveis no mercado, que substituirão as aulas/atividades presenciais do Curso, mantendo-se o mesmo valor da

semestralidade/anuidade escolar prevista neste Contrato.

1.4. Migração. A **CONTRATADA** poderá migrar o serviço educacional prestado ao (a) **CONTRATANTE** de formato de oferta de curso presencial para formato de oferta de curso a distância ou semipresencial conforme legislação aplicável.

1.5. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DO MESMO GRUPO. O (A) **CONTRATANTE** ESTÁ CIENTE E CONCORDA QUANTO À POSSIBILIDADE DA **CONTRATADA** REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE SEU CURSO PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIVERSA E INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA **CONTRATADA**, CONFORME DEFINIDO PELA LEGISLAÇÃO **CONTRATADA**, CONFORME DEFINIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. HAVENDO ESSA HIPÓTESE, EVENTUAL MENSALIDADE ESCOLAR PAGA À **CONTRATADA** A TÍTULO DE MATRÍCULA PARA O SEMESTRE LETIVO EM QUE HOUVER A TRANSFERÊNCIA SERÁ INTEGRALMENTE APROVEITADA NA NOVA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, BEM COMO SERÃO MANTIDAS BOLSA(S) E/OU DESCONTO(S) CONCEDIDO(S) AO (A) **CONTRATANTE**. QUAISQUER CERTIFICADOS E/OU O DIPLOMA DE GRADUAÇÃO DO (A) **CONTRATANTE** SERÃO EMITIDOS PELA INSTITUIÇÃO A QUE O (A) **CONTRATANTE** FOI TRANSFERIDO. CASO O (A) **CONTRATANTE** NÃO CONCORDE COM A TRANSFERÊNCIA REALIZADA E VENHA MANIFESTAR O DESEJO EM SE DESLIGAR DA **CONTRATADA**, O VALOR CORRESPONDENTE À 1ª MENSALIDADE (MATRÍCULA) NA NOVA INSTITUIÇÃO SERÁ INTEGRALMENTE DEVOLVIDO.

CLÁUSULA 2ª - REGIMENTO GERAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES

2.1. Ciência das regras. Ao firmar o presente Contrato, o (a) **CONTRATANTE** se submete ao Estatuto; Regimento Geral; Regulamento de Estágio; demais normas e determinações emanadas da **CONTRATADA**, aos princípios éticos e melhores práticas de segurança que regem os comportamentos de toda a comunidade escolar, às obrigações constantes da legislação aplicável à área de ensino e, ainda, às emanadas de outras fontes, desde que regulem supletivamente a matéria, inclusive o Projeto Pedagógico, os quais se encontram à disposição do (a) **CONTRATANTE** para consulta.

CLÁUSULA 3ª - SUPORTE ELETRÔNICO

3.1. Contratação eletrônica. As Partes reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, estabelecida por assinatura eletrônica, ainda que fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001.

3.1.1. Fica estabelecido, portanto, que o presente Contrato ou outros instrumentos necessários à continuação da prestação dos serviços educacionais, inclusive aditivos, poderão ser firmados entre as Partes e suas testemunhas por meios digitais de contratação, disponibilizados pela **CONTRATADA** ou por ela indicados, conforme disposto no artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001.

3.2. Comunicação eletrônica. O (A) **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** reconhecem que as mensagens eletrônicas, seja via correio eletrônico, acesso à Internet, aplicativos sociais, comunicadores instantâneos ou outras formas de envio e recebimento de mensagens trocadas entre elas, constituem evidência e prova legal em âmbito judicial, devendo ser preservadas em seu formato original. A **CONTRATADA** poderá utilizar toda e qualquer comunicação recebida, assim como todos os registros de transações eletrônicas a partir de identificadores únicos e registros de navegação em seus ambientes informáticos para a composição de conjunto probatório judicial ou extrajudicial.

3.3. Relacionamento por canais digitais. O relacionamento entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE** ocorrerá também por meio dos canais digitais escolares oferecidos pela **CONTRATADA**, cabendo ao (a) **CONTRATANTE** a sua utilização através de login e senha que devem ser mantidos em sigilo, não devendo ser compartilhados com terceiros.

CLÁUSULA 4ª - FORMA DE CONTRATAÇÃO

4.1. Contratação. Nos termos da cláusula 3, o presente Contrato poderá ser firmado via web ou via telefone (call center) com aceite via web, através de Plataforma ou link a ser disponibilizado pela **CONTRATADA**.

4.1.1. No caso de formalização do Contrato via telefone (call center), o (a) **CONTRATANTE** deverá confirmar posteriormente o aceite via web, na plataforma ou link a ser disponibilizado pela **CONTRATADA**.

4.1.2. O (a) **CONTRATANTE**, ao formalizar o Contrato via aceite eletrônico na web, confirma e aceita todos e quaisquer termos e condições dos contratos de prestação de serviços dos semestres anteriores referentes ao Curso, independentemente de tais contratos terem sido assinados ou confirmados via aceite eletrônico na web ou telefone.

4.1.3. A matrícula do (a) **CONTRATANTE** será efetivada após o regular pagamento da primeira mensalidade do ciclo de estudo vigente, observando-se a compensação do meio de pagamento. A matrícula do (a) **CONTRATANTE** será efetivada após o regular pagamento da primeira mensalidade do semestre letivo, observando-se a compensação do meio de pagamento.

4.1.4. Havendo quaisquer débitos relativos ao pagamento de mensalidades escolares, de quaisquer outros serviços educacionais e/ou de acordos referentes ao(s) semestre(s) letivo(s) anterior(es), a **CONTRATADA** poderá recusar a renovação da matrícula do (a) **CONTRATANTE** para o semestre seguinte, incluindo-se nova matrícula ou renovação de matrícula para qualquer Instituição de Ensino do mesmo grupo econômico da **CONTRATADA**, nos termos da lei nº 9.870/99. Havendo débitos de mensalidade a **CONTRATADA** poderá condicionar nova matrícula/renovação à sua negociação prévia.

4.2. Gravação telefônica. Em todos os procedimentos realizados via telefone (call center), as Partes autorizam a gravação integral do atendimento realizado, conforme disposto no decreto n. 6.523, de 31 de julho de 2009, bem como sua utilização

e divulgação do áudio para quaisquer finalidades legalmente permitidas.

4.3. Transferência. Para serviços de transferência de formato de oferta, transferência de curso, transferência de aula, transferência de unidade e trancamento de matrícula, o (a) CONTRATANTE poderá solicitá-los pessoalmente, via web (plataforma da CONTRATADA) ou call center, ou por outro meio que a CONTRATADA disponibilizar.

CLÁUSULA 5ª - DOCUMENTAÇÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

5.1. Atualização das informações. As informações pessoais, endereço, e-mail, telefone e atualizações necessárias informadas pelo (a) CONTRATANTE são de sua inteira responsabilidade. O (a) CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA quaisquer alterações que venham a ocorrer em seus dados cadastrais, especialmente, e-mail e a mudança de endereço para correspondência.

5.2. Veracidade das informações. O (a) CONTRATANTE expressamente declara, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que as suas informações pessoais e demais informações, (incluindo, mas não se limitando a informações sobre endereço, estado civil, renda própria e familiar, formação acadêmica, responsável financeiro, dentre outras prestadas para a CONTRATADA e/ou a quaisquer terceiros e/ou entes governamentais (incluindo, mas não se limitando a agentes operadores e financiadores de financiamentos estudantis FIES e benefícios como o ProUni, etc.) no âmbito e em decorrência da contratação da prestação de serviços educacionais (matrícula ou renovação de matrícula), no atual semestre e em quaisquer semestres letivos que o (a) CONTRATANTE tenha mantido vínculo com a CONTRATADA, são verdadeiras e condizentes com a realidade dos fatos à época em que tais declarações foram prestadas. A mesma declaração de veracidade se refere a todos os documentos disponibilizados pelo (a) CONTRATANTE à CONTRATADA através de todas as formas de comunicação entre as Partes.

5.2.1. O (A) CONTRATANTE deverá apresentar todos os documentos necessários, tais como (i) cópia da cédula de identidade civil; (ii) prova de conclusão do ensino médio ou equivalente; (iii) certidão de nascimento ou casamento; (iv) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; (v) título de eleitor; (vi) ato de naturalização publicado no Diário Oficial da União – DOU, se for o caso; e/ou solicitados pela CONTRATADA, bem como é responsável pela autenticidade e veracidade destes para fins de matrícula, concessão de bolsas e/ou descontos, sua renovação e contratação de financiamentos públicos (FIES) ou benefícios como o ProUni. Na hipótese de eventuais pendências e/ou irregularidades na documentação, o (a) CONTRATANTE se obriga a sanar as pendências e/ou irregularidades na documentação, apresentando a documentação suporte à CONTRATADA o mais rápido possível. A CONTRATADA e/ou qualquer Instituição de mesmo grupo econômico da CONTRATADA reserva-se no direito de cancelar a matrícula ou não renová-la, caso o (a) CONTRATANTE não tenha sanado as pendências e/ou irregularidades na documentação.

5.2.2. É de responsabilidade do (a) CONTRATANTE, menor de 18 (dezoito) anos, apresentar, além dos documentos acima especificados, os documentos necessários e/ou solicitados pela CONTRATADA, para fins de comprovação da concordância dos responsáveis legais com a contratação dos serviços educacionais.

5.2.3. No caso de serem constatadas irregularidades na documentação após a conclusão do Curso, o CONTRATANTE ficará impedido de participar da colação de grau e a CONTRATADA poderá recusar a emissão de documentos oficiais, incluindo diploma de conclusão, que tratam da situação acadêmica do (a) CONTRATANTE, inclusive para colação de grau, até a sua efetiva regularização.

CLÁUSULA 6ª - VALOR E PAGAMENTO

6.1. Valor e forma de pagamento. Em contraprestação aos serviços educacionais, o (a) CONTRATANTE pagará o valor descrito no campo valor da mensalidade ou semestralidade descritos na tabela constante do preâmbulo deste Contrato. Sobre o valor da mensalidade, a CONTRATADA poderá conceder descontos, independentemente de eventual condição imposta ao CONTRATANTE, determinados conforme política adotada no momento da assinatura do contrato.

6.1.1. Em caso de entrada posterior ao dia 07 (sete), contado da data de início de disciplinas, o CONTRATANTE terá suspenso o pagamento do mês subsequente, referente à disciplina não cursada.

6.1.1.1 A disciplina suspensa acima descrita, deverá ser cursada no prazo de duração do curso e, quando cursada, o CONTRATANTE pagará o valor correspondente ao valor atualizado da disciplina.

6.1.1.2 As mensalidades escolares subsequentes ao pagamento da primeira mensalidade (matrícula) deverão ser pagas pelo (a) CONTRATANTE até a data descrita no preâmbulo do presente Contrato e/ou no vencimento descrito na fatura, através do(s) meio(s) de pagamento disponibilizado(s) no portal do aluno, também disponível nos setores da CONTRATADA específicos para atendimento ao aluno e no seu endereço eletrônico, devendo o (a) CONTRATANTE providenciar sua obtenção e pagamento.

6.1.2. O(s) valor(es) da(s) disciplina(s) de reprova e/ou que sejam acrescidas à grade curricular dos cursos pelo (a) CONTRATANTE, salvo a disciplina eventualmente suspensa por entrada tardia, possuirão o valor correspondente ao valor bruto da disciplina, desconsideradas as bolsas concedidas ao CONTRATANTE, salvo bolsas tipo “incentivo”, “judicial” e “colaborador”, acrescido de percentual fixado na tabela disposta na Cláusula 3ª do Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, correspondente à formação de turma para disciplina especial contratada, que pode ser consultada na tabela de valores no quadro resumo deste Contrato. Esta disposição não se aplica para os casos de matrícula em disciplinas ofertadas em regime de sala especial, cujos valores e regramentos constarão de normativa própria divulgada pela CONTRATADA.

6.1.2.1. Tais disciplinas serão expressamente descritas separadamente nas Notas Fiscais e/ou extrato de débitos do (a)

CONTRATANTE, de forma que seja possível diferenciar o(s) valor(es) da(s) disciplina(s) regulares do(s) valor(es) da(s) disciplina(s) de reprova e/ou que sejam acrescidas à grade curricular dos cursos Presenciais e EAD pelo (a) CONTRATANTE.

6.1.3. Serviços educacionais não contemplados pela carga horária regular prevista para o curso, serviços especiais e/ou específicos não custeados pelo FIES, ou por outras bolsas como o Prouni e outras similares, serão de responsabilidade do **CONTRATANTE** quanto ao pagamento do valor devido.

6.1.3.1. Os serviços especiais e/ou específicos, quando devidos pelo (a) **CONTRATANTE**, serão descritos detalhadamente na Nota Fiscal do mês subsequente a da contratação do respectivo serviço. **6.2. Reajuste.** O valor dos serviços educacionais descritos no preâmbulo deste Contrato (valor do ciclo de estudo, bem como o valor da mensalidade), estão sujeitos a reajustes e revisões anuais, conforme autorizado pela Lei 9.870 de 23 de novembro de 1999.

6.2. Reajuste. O valor dos serviços educacionais descritos no preâmbulo deste Contrato (valor do ciclo de estudo, bem como o valor da mensalidade), estão sujeitos a reajustes e revisões anuais, conforme autorizado pela Lei 9.870 de 23 de novembro de 1999.

6.2.1. Na hipótese do (a) **CONTRATANTE** cursar menos unidades curriculares (“disciplinas”) no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre no formato presencial, a mensalidade escolar devida pelo (a) **CONTRATANTE** será ajustada tendo como referência, conforme a Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99): (a) o número de disciplinas cursadas; (b) os custos fixos da **CONTRATADA** e serviços que estarão disponibilizados em tempo integral ao (a) **CONTRATANTE**, tais como laboratórios de informática, biblioteca, setores de atendimentos. Considerar-se-á para os fins previstos no item (b) desta cláusula, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, cujo valor será acrescido à mensalidade escolar do (a) **CONTRATANTE** após fixação do número de disciplinas que efetivamente serão cursadas no semestre letivo.

6.2.2. Em caso de aumento da carga tributária incidente sobre o serviço de ensino, a **CONTRATADA** se reserva no direito de reajustar o valor do ciclo de estudo ou da mensalidade escolar na mesma proporção.

6.3. Política de descontos e bolsas. O (A) **CONTRATANTE** reconhece que eventuais descontos ou benefícios concedidos pela **CONTRATADA** serão válidos para o semestre letivo vigente, contados do mês de aprovação da solicitação, e, quando aplicável, para os demais semestres, respeitando-se a elegibilidade e periodicidade de cada desconto e/ou bolsa. Não sendo comprovada a elegibilidade ou entrega da documentação correspondente a bolsa/desconto, o benefício será cancelado.

6.3.1. Na hipótese de a **CONTRATADA** ter concedido algum desconto ou condição mais benéfica no valor da semestralidade/mensalidade, em decorrência de alguma premissa/condição atingida, incluindo, mas não se limitando a descontos concedidos por convênios, parcerias, dentre outros e, por qualquer motivo, a referida premissa/condição deixar de existir, o desconto ou benefício ora concedido poderá, a exclusivo critério da **CONTRATADA**, ser cancelado e o valor das prestações retornará ao valor base original, a partir do primeiro pagamento subsequente à inexistência da premissa/condição do desconto ou benefício.

6.3.2. A **CONTRATADA** poderá conceder ao (à) **CONTRATANTE** gratuidade(s) escolar(es) (Bolsa de Estudos), aplicado sobre o valor da semestralidade para alunos calouros durante o primeiro semestre do Curso, reservando-se a **CONTRATADA** o direito a cancelar e/ou reduzir o percentual da bolsa de estudos para os semestres letivos subsequentes ao primeiro.

6.3.3. Eventual bolsa de estudos concedida no primeiro semestre, de acordo com disposto na cláusula acima, não acumulará com as demais bolsas de estudos oferecidas pela **CONTRATADA**.

6.3.4. O (A) **CONTRATANTE** candidato a qualquer modalidade de bolsa de estudos e/ou financiamento estudantil deverá efetuar o pagamento das mensalidades escolares até a data de eventual concessão de bolsa de estudos e/ou financiamento pleiteado.

6.3.5. Eventual bolsa de estudos e/ou percentual de desconto concedido ao (a) **CONTRATANTE** não será aplicado cumulativamente às mensalidades e/ou saldo remanescente derivado de parcelamentos privados com a **CONTRATADA**.

6.4. Adimplemento contratual. O não comparecimento do (a) **CONTRATANTE** às aulas e demais atividades acadêmicas não exime o (a) **CONTRATANTE** do pagamento da(s) mensalidade(s) escolar(es), tendo em vista os serviços educacionais colocados à disposição pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 7ª - MORA

7.1. Inadimplemento. Caso haja atraso no pagamento da mensalidade escolar, o (a) **CONTRATANTE** ficará constituído em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil, e o valor do débito original será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata dia e correção monetária pelo IPCA/IBGE, e honorários desde já fixados em 10% (dez por cento) para cobranças extrajudiciais e 20% (vinte por cento) para cobranças judiciais, sem prejuízo de protesto e/ou negativação do título e/ou cobrança judicial.

7.2. Não renovação. O (A) **CONTRATANTE** declara ter conhecimento de que, caso permaneça inadimplente, a renovação deste Contrato para o semestre letivo subsequente estará condicionada à quitação integral da(s) mensalidade(s) escolar(es), quaisquer outros serviços educacionais e acordos inadimplida(s), incluindo, mas não se limitando a honorários, multa, juros e eventuais saldos em aberto.

7.3. Meios de cobrança. O (A) CONTRATANTE autoriza desde já, que eventuais cobranças poderão ser feitas através de todos os meios permitidos em lei, incluindo, mas não se limitando a telefonemas, e-mails, correio, SMS ("serviço de mensagens curtas"), WhatsApp, de acordo com os dados fornecidos no preâmbulo deste Contrato e observando-se os termos da legislação aplicável.

7.4. Cancelamento de desconto. Em caso de atraso no pagamento de qualquer mensalidade, o (a)CONTRATANTE poderá perder todo e qualquer desconto do qual seja eventualmente beneficiário(a).

7.5. A CONTRATADA poderá, em caso de inadimplência do (a) CONTRATANTE, informar o nome do (a) CONTRATANTE ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e demais órgãos de restrição ao crédito.

7.6. Os custos e as despesas decorrentes do inadimplemento pelas Partes de quaisquer obrigações deste Contrato, incluindo-se as perdas e danos e honorários advocatícios, serão suportados pela parte que deu causa ao inadimplemento. Os honorários advocatícios, em caso de atuação administrativa, quando couberem, serão limitados a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

7.7. Cessão de crédito. O (A) CONTRATANTE, com base no artigo 290 do Código Civil, declara-se expressamente ciente que os créditos relativos às mensalidades escolares, taxas de serviços administrativos e acordos, oriundas deste Contrato poderão ser objeto de cessão de crédito, independentemente de anuência prévia do (a) CONTRATANTE.

7.8. Compensação de valores. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, o (a) CONTRATANTE, neste ato, autoriza e concorda que a CONTRATADA realize a compensação automática de eventuais créditos e débitos decorrentes do pagamento e/ou recebimento de encargos educacionais, mensalidades, serviços, taxas e/ou quaisquer outros valores devidos de parte à parte em razão da prestação dos serviços educacionais, podendo tal compensação ocorrer em mensalidades escolares pagas diretamente pelo (a) CONTRATANTE à CONTRATADA; em parcelas ou saldo de parcelamentos privados concedidos pela CONTRATADA ao (à) CONTRATANTE; e/ou, observando a legislação aplicável, em parcelas decorrentes de aditamento (os) realizado (os) pelo (a) CONTRATANTE em programas governamentais (FIES).

7.8.1. Restando créditos não utilizados na compensação automática de valores, o (a) CONTRATANTE fica ciente de que poderá solicitar o reembolso e/ou restituição apenas ao final do curso ou a partir da data de encerramento do vínculo com a CONTRATADA.

CLÁUSULA 8ª VIGÊNCIA

8.1. Vigência. O Contrato tem duração de 1 (um) semestre letivo e será prorrogado por igual período até a conclusão do Curso pelo (a) CONTRATANTE, independentemente de novo aceite eletrônico, observando-se as correções da mensalidade escolar admitidas pela legislação em vigor, desde que: (a) o Contrato não seja alterado pela CONTRATADA; (b) o (a) CONTRATANTE efetue o pagamento da primeira mensalidade (matrícula) relativa ao semestre letivo subsequente e não existam mensalidades em atraso junto à CONTRATADA.

8.2. Rematrícula. O pagamento da primeira mensalidade para o semestre subsequente (rematrícula) representa o aceite expresso do (a) CONTRATANTE para adesão ao Contrato e ao Termo de Condição Comercial vigentes e seu interesse em manter o vínculo com a contratada por mais um semestre letivo.

CLÁUSULA 9ª - EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1. Extinção contratual. O Contrato poderá ser rescindido, nas seguintes hipóteses: a) por desistência ou trancamento, devidamente formalizados junto à CONTRATADA; b) pela CONTRATADA, nas hipóteses da Cláusula 10; c) por descumprimento contratual de quaisquer das Partes.

9.2. Desistência. O (A) CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do Curso em qualquer época do semestre, junto à CONTRATADA, ficando responsável pelo pagamento integral das mensalidades escolares até o mês da solicitação.

9.2.1. Na hipótese de desistência do Curso antes do início das aulas, possibilitando a convocação pela CONTRATADA do próximo classificado no processo seletivo, será restituído ao (à) CONTRATANTE 80% (oitenta por cento) do valor pago na primeira mensalidade (matrícula). Não será restituído qualquer valor ao (à) CONTRATANTE, em caso de desistência após a data de início das atividades escolares, conforme calendário acadêmico divulgado pela CONTRATADA.

9.2.2. Na hipótese de desistência do Curso sem comunicação à CONTRATADA, acarretará na extinção do vínculo entre as Partes ao fim do ciclo de estudo semestre letivo em que não houve a renovação da matrícula, sem prejuízo do cumprimento da obrigação da cláusula 9.2.

9.2.3. O (A) CONTRATANTE na situação de aluno desistente, ao retornar as atividades acadêmicas, está sujeito (a) a submeter-se às adaptações que se fizerem necessárias para efeito de cumprimento da matriz curricular que estiver ativa quando do seu retorno ao curso.

9.2.4. Multa. Considerando que a CONTRATADA disponibilizou ao (à) CONTRATANTE a vaga durante todo o semestre letivo, a rescisão deste Contrato pelo (a) CONTRATANTE (desligamento comunicado pelo (a) CONTRATANTE à CONTRATADA) antes do término do semestre letivo em curso, implicará em multa a favor da CONTRATADA no montante correspondente a 10% (dez por cento) das mensalidades escolares vincendas (a vencer) até o término do semestre em curso, desconsiderando-se eventual bolsa de estudos concedida pela CONTRATADA ao (a) CONTRATANTE.

9.3. Trancamento. Em caso de trancamento da matrícula, o (a) CONTRATANTE deverá pagar as mensalidades escolares até o mês do referido trancamento e perderá eventual bolsa de estudos e/ou descontos concedidos pela CONTRATADA.

9.3.1. Caso o (a) CONTRATANTE não realize a rematrícula na CONTRATADA no prazo de 02 (dois) anos a contar do trancamento, o (a) CONTRATANTE será desvinculado de seu Curso e incidirá no pagamento de multa a favor da CONTRATADA no montante correspondente a 10% (dez por cento) das mensalidades vincendas (A VENCER) até o término do semestre, objeto do trancamento, desconsiderando-se eventual desconto, de qualquer natureza, concedido pela CONTRATADA ao (à) CONTRATANTE ou gratuidade (bolsa) recebida pelo (a) CONTRATANTE.

9.3.2. O (A) CONTRATANTE na situação de aluno trancado, ao retornar às atividades acadêmicas, está sujeito (a) a submeter-se às adaptações que se fizerem necessárias para efeito de cumprimento da matriz curricular que estiver ativa quando do seu retorno ao Curso ou ao Curso equivalente que estiver sendo ofertado; (b) existência de vagas.

9.4. Rescisão pela Contratada. Em caso de desligamento por iniciativa da CONTRATADA, nos termos da Cláusula 10, o (a) CONTRATANTE deverá pagar o valor da mensalidade escolar até o mês em que ocorrer o desligamento.

9.5. Abandono. A não participação e/ou não comparecimento do (a) CONTRATANTE às aulas ou, ainda, a sua desistência (abandono) do Curso sem a devida formalização junto à CONTRATADA, não desobriga o pagamento das mensalidades escolares vencidas (a vencer), até o término do semestre letivo, considerando que a vaga permanecerá à disposição do (a) CONTRATANTE até o seu término.

9.6. Bolsa de estudos. Caso o (a) CONTRATANTE seja beneficiário (a) de bolsa de estudos parcial ou integral durante o semestre letivo e venha a desistir do Curso antes do término do semestre cursado, o (a) CONTRATANTE deverá restituir à CONTRATADA o valor correspondente à bolsa de estudos recebida, tendo em vista que o pressuposto da bolsa de estudos é o (a) CONTRATANTE concluir o semestre letivo em que for beneficiário da mesma.

CLÁUSULA 10ª - RESCISÃO PELA CONTRATADA

10.1. Rescisão. A CONTRATADA poderá rescindir o presente Contrato nas seguintes hipóteses: a) Caso o (a) CONTRATANTE pratique atos de indisciplina, ilícitos ou contrários ao Código Penal e demais leis aplicáveis no Brasil; b) Caso o (a) CONTRATANTE, comprometa ou ameace a integridade física e psíquica do corpo docente, tutores, preceptores e corpo discente, auxiliares ou administradores, prejudiquem a imagem ou a reputação da CONTRATADA, dentro ou fora do espaço físico e lógico da CONTRATADA, inclusive com o uso da Internet, mídias sociais e afins; c) Caso o (a) CONTRATANTE desrespeite o Regimento Geral e demais normas da CONTRATADA, Projeto Pedagógico e demais documentos normativos da CONTRATADA, à ética, à moral, cidadania, ou aos bons costumes.

10.2. Hipótese de rescisão. Caso se torne impossível a manutenção da frequência do (a) CONTRATANTE nas aulas e/ou atividades escolares, bem como agindo de forma prejudicial ao andamento das aulas, prejudicando a continuação do (a) CONTRATANTE na instituição CONTRATADA; inviabilize ou dificulte seu relacionamento com os demais colegas, ou de seus representantes legais com a comunidade escolar, após todas as providências terem sido tomadas pela CONTRATADA com a devida ciência do (a) CONTRATANTE, poderá a CONTRATADA rescindir o presente Contrato.

CLÁUSULA 11ª - CONSTITUIÇÃO DE NOVAS TURMAS

11.1. Não formação de turma. A CONTRATADA se reserva no direito de não iniciar o Curso na hipótese de matricularem-se candidatos em percentual inferior ao estabelecido pela CONTRATADA. Nesta hipótese, o (a) CONTRATANTE será ressarcido do valor pago pela inscrição no vestibular e pagamento(s) de mensalidade(s) escolar(es).

11.2. Não formação de turma. A CONTRATADA se reserva no direito de descontinuar determinado curso, considerados critérios regulatórios e/ou a exclusivo critério da CONTRATADA. Caso esta hipótese ocorra na medida que o (a) CONTRATANTE tenha concluído as disciplinas comuns em curso distinto do pretendido, será facultado ao (a) CONTRATANTE a migração para outro curso oferecido pela CONTRATADA, aproveitando academicamente as disciplinas cursadas conforme compatibilidade de grade curricular.

11.3. Curso a distância. Caso o curso escolhido no formato de oferta a distância ou semipresencial pelo (a) CONTRATANTE não atinja o quorum mínimo para formação de turma, ou, ainda, seja extinto por força de legislação, este poderá iniciar seus estudos em turma de outro curso correlato, no formato de oferta a distância ou semipresencial, sem prejuízo do programa pedagógico do seu Curso, estando ciente e de pleno acordo que após concluídas as disciplinas comuns em curso distinto do pretendido, ocorrerá a migração automática do (a) CONTRATANTE para o curso inicial escolhido, sendo mantida, se houver, eventuais bolsas e descontos.

11.4. Curso a distância. O (A) CONTRATANTE, sem prejuízo da CONTRATADA aplicar a cláusula 11.3, caso o curso escolhido no formato de oferta a distância não atinja o quorum mínimo para formação de turma, este poderá optar por uma das seguintes opções: (i) migrar para outro curso oferecido pela CONTRATADA, observando-se as condições deste novo curso e sendo mantida, se houver, eventuais bolsas ou descontos; (ii) desistir do curso e ser ressarcido do valor pago pela inscrição no vestibular e eventuais valor(es) pago(s) da(s) mensalidade(s) escolar(es).

CLÁUSULA 12ª - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL/PROUNI

12.1. Programas Governamentais. Vindo a firmar contrato de financiamento estudantil FIES ("FIES") ou programa equivalente, ficará o (a) CONTRATANTE obrigado a cumprir integralmente as suas normas, inclusive efetuando os aditamentos periódicos. Cessando os benefícios decorrentes do FIES, a CONTRATADA realizará a cobrança dos débitos

do (a) CONTRATANTE que não tenham sido quitados pelo programa.

12.1.1. Compete ao (a) CONTRATANTE se beneficiário do FIES, verificar junto à CONTRATADA, eventuais descontos na mensalidade escolar a que o (a) CONTRATANTE fizer jus, conforme Lei 10.260/2001 ("Lei do FIES").

12.1.2. O (A) CONTRATANTE tem ciência de que o valor da semestralidade do Curso em que se matriculou, fixado na forma da Lei 9.870/1999 ("Lei de Mensalidades") não se confunde com o valor de financiamento FIES estabelecido de acordo com o artigo 4º da Lei do FIES, com redação vigente à época em que obteve o benefício correspondente.

12.2. Valores não cobertos. Caso as limitações normativas e sistêmicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ("FNDE") impeçam ao (a) CONTRATANTE financiar a totalidade de sua semestralidade escolar a diferença entre o valor financiado pelo FIES (ainda que corresponda a 100% da semestralidade escolar máxima financiada pelo FIES) e o valor total da semestralidade escolar praticada pela CONTRATADA deverá ser paga pelo (a) CONTRATANTE diretamente à CONTRATADA.

12.2.1. O (a) CONTRATANTE reconhece que o valor da semestralidade para o presente semestre letivo poderá ser superior ao valor máximo da semestralidade financiado pelo FIES através do FNDE, autorizando a CONTRATADA à cobrança diretamente da diferença.

12.3. Cancelamento FIES. Caso o (a) CONTRATANTE seja beneficiário (a) de financiamento governamental (FIES) e não deseje renovar a matrícula do Curso para o semestre letivo subsequente, deverá o (a) CONTRATANTE formalizar o desligamento junto à CONTRATADA. Não sendo o desligamento formalizado até o início das aulas do semestre letivo, o (a) CONTRATANTE ficará responsável pelo pagamento das mensalidades escolares do semestre letivo até a expiração do prazo para aditamento do contrato de financiamento governamental, conforme a legislação do FIES, considerando a obrigação da CONTRATADA em manter a vaga à disposição do (a) CONTRATANTE.

12.3.1. Caso o (a) CONTRATANTE seja beneficiário (a) do FIES e encerre o vínculo com a CONTRATADA durante o semestre letivo, o (a) mesmo (a) deverá formalizar junto ao FNDE, nos termos da legislação aplicável, que houve o término do vínculo para fins de serem cessados de imediato os repasses de FIES para a CONTRATADA.

12.4. Disposições ProUni. O (A) CONTRATANTE, beneficiário (a) do Programa Universidade Para Todos - ProUni, estará isento (a) do pagamento das mensalidades escolares, conforme percentual de gratuidade obtido no ProUni. Caso o (a) CONTRATANTE perca a condição de beneficiário (a) do ProUni, deverá pagar o valor integral da mensalidade escolar.

12.4.1. Caso o (a) CONTRATANTE seja beneficiário (a) de ProUni parcial, sendo responsável pelo pagamento de parte da mensalidade escolar, sobre o valor pago da mensalidade se aplicarão todas as disposições deste Contrato.

CLÁUSULA 13ª - MONITORAMENTO E INSPEÇÃO

13.1. Monitoramento. Fica desde já convencionado que a CONTRATADA realiza o monitoramento físico e lógico de todos os seus ambientes, podendo ser inclusive por meio do uso de câmeras, com coleta de imagem e áudio, que podem ser armazenados para fins administrativos e legais, pelo período necessário para resguardar direitos e obrigações da CONTRATADA.

13.1.1. Na hipótese de aplicação de avaliações e/ou provas em ambientes virtuais pela CONTRATADA, o (a) CONTRATANTE ou seu responsável legal, desde já, declara(m) que possui(em) aparelho(s) eletrônico(s) compatível(eis) para realização das avaliações e/ou provas e autoriza(m) expressamente a validação da autenticidade e pessoalidade do aluno da prova por meio de captura de sua imagem, incluindo seu arquivamento para fins de registro.

CLÁUSULA 14ª - AUTORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE IMAGEM

14.1. Autorização de uso. O (A) CONTRATANTE ou seu responsável legal concede, expressa e gratuitamente, o direito de utilização de imagem e voz do (a) CONTRATANTE, para fins de registro de atividades escolares e/ou de acervo histórico, em campanhas institucionais, materiais impressos, audiovisuais e virtuais, incluindo mídias sociais e endereços eletrônicos da CONTRATADA ou de quaisquer empresas do mesmo grupo econômico da CONTRATADA. Caso o (a) CONTRATANTE não esteja de acordo com os usos aqui previstos, deverá manifestar sua discordância, por escrito, ao canal de atendimento ao aluno da CONTRATADA, a qualquer tempo.

14.2. Direitos do (a) CONTRATANTE. A CONTRATADA declara que estão ressalvados os direitos do (a) CONTRATANTE, como a honra, reputação, boa fama, sendo que o uso da imagem, voz e som do (a) CONTRATANTE serão feitos apenas nos limites acordados, sem que o (a) CONTRATANTE seja exposto ao ridículo ou a situações constrangedoras por parte da CONTRATADA, atendendo as leis em vigor no Brasil.

14.2.1. A CONTRATADA não será responsabilizada se a imagem do (a) CONTRATANTE vier a ser compartilhada em outros ambientes físicos ou digitais, fora da esfera de controle e alcance da CONTRATADA.

CLÁUSULA 15ª - FOTOS, FILMAGENS E GRAVAÇÕES EM AMBIENTE ESCOLAR

15.1. Proibição. Não é permitido ao (a) CONTRATANTE tirar fotos, gravar, filmar, publicar e/ou compartilhar imagens de dentro da sala de aula e/ou das demais dependências da CONTRATADA, de outros colegas, docentes, colaboradores ou quaisquer terceiros, sem autorização prévia da Direção da CONTRATADA ("conteúdo não autorizado"), à exceção das situações já previamente avisadas e autorizadas em eventos educacionais ou sociais públicos.

15.2. Compartilhamento. O compartilhamento público de conteúdo não autorizado em qualquer meio, inclusive na Internet, Mídias Sociais, Celulares e Aplicativos Sociais, será avaliado pela CONTRATADA para fins de aplicação de medida disciplinar para o (a) CONTRATANTE.

CLÁUSULA 16ª - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

16.1. Uso indevido de imagem. A CONTRATADA não se responsabiliza pelo uso indevido das imagens do (a) CONTRATANTE captadas e/ou veiculadas por terceiros não autorizados, bem como entre os próprios alunos de imagens captadas de maneira contrária à autorizada pela CONTRATADA, sendo que a responsabilidade recairá diretamente ao (a) CONTRATANTE.

16.2. Prejuízo à terceiro. A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por qualquer dano causado por atos de indisciplina do (a) CONTRATANTE que venha a gerar prejuízo a terceiros, inclusive outros alunos, sendo que a completa responsabilidade recairá sobre o (a) CONTRATANTE.

CLÁUSULA 17ª - TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

17.1. Tratamento de dados. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, atuará no presente Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria, em especial a pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18, "LGPD").

17.1.1. Todavia, considerando que nenhum sistema de segurança é infalível, a CONTRATADA se exime de qualquer responsabilidade por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus ou invasões de seu banco de dados, e demais atos ilícitos praticados por terceiros, salvo nos casos em que tiver dolo ou culpa.

17.1.2. Para fins desta cláusula, todos os termos iniciados em letras maiúsculas e não definidos nesse instrumento terão o significado a eles atribuídos na LGPD, devendo ser observado ainda aos demais componentes deste instrumento bem como a Política de Privacidade da CONTRATADA, disponível no Portal Privacidade e que deve ser acessada pelo CONTRATANTE através do seguinte link: <https://www.canaldatransparencia.com.br/cogna/#politica>

17.2. Tratamento Menores. As Partes reconhecem que a execução do objeto deste Contrato poderá implicar em atividades de Tratamento de Dados. Nesse sentido, as Partes reconhecem, ainda, a necessidade de garantir a Proteção aos Dados Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis e/ou Dados de Criança e/ou Adolescentes ("Menores"), conforme aplicável para o serviço ou produto contratado neste instrumento, bem como a LGPD e a Política de Privacidade da CONTRATADA, que declara e garante que todas as obrigações contidas LGPD, que sejam atribuíveis a CONTRATADA em função deste instrumento, serão atentamente observadas.

17.3. Consentimento. O (A) CONTRATANTE manifesta seu Consentimento livre, informado e inequívoco para que a CONTRATADA, atuando como Controladora dos dados, proceda ao Tratamento dos Dados Pessoais e/ou dados Pessoais Sensíveis, estendendo ainda o Consentimento ao Tratamento dos Dados de Criança e/ou Adolescente ("menor"), nos casos em que o (a) CONTRATANTE figurar como responsável legal do 18 (dezoito) anos, quando aplicável.

17.3.1. O Tratamento dos Dados realizado pela CONTRATADA tem por finalidade o compartilhamento de seus Dados Pessoais, para fins de atendimento acadêmico, registro de atividades escolares e/ou de acervo histórico, pesquisas com intuito de melhoria da jornada acadêmica e de aprendizagem, cumprimento de ordem judicial e/ou de autoridade administrativa, envio e disparo de e-mails, mensagens de texto SMS/Whatsapp ou ligações, com avisos referente ao objeto contratado e conteúdo publicitário de produtos e serviços da CONTRATADA, de empresas do Grupo Cogna Educação e/ou de seus Parceiros, devendo sempre ser observado as cláusulas deste instrumento bem como a Política de Privacidade da CONTRATADA, inclusive garantindo que o (a) CONTRATANTE exerça seus direitos garantidos pela LGPD, através acesso ao "Portal Privacidade" da CONTRATADA.

17.3.2. O (A) CONTRATANTE concorda com o compartilhamento de seus Dados Pessoais descritos no preâmbulo deste Contrato pela CONTRATADA para fins de oportunidades de estágio relacionado ao curso escolhido junto à órgãos públicos e/ou privados e/ou quaisquer outras finalidades acadêmicas/educacionais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018.

CLÁUSULA 18ª - POSTURA ÉTICA E DE BOA-FÉ

18.1. Postura ética. O (A) CONTRATANTE adotará uma postura ética e de boa-fé nas relações com outros alunos, Docentes, colaboradores, familiares, prezando sempre pela honestidade, solidariedade, alteridade, veracidade e transparência de suas ações a todo momento, independente se em ambientes físicos ou digitais.

18.2. Propriedade Intelectual. O (A) CONTRATANTE declara desde já que assume responsabilidade integral por violações de direito de autor, propriedade intelectual e direito de imagem cometidos na confecção de seus trabalhos, atividades e apresentações, evitando a prática de pirataria, plágio, infração de direito autoral ou de uso não autorizado de imagem de terceiro, inadequação ou ausência de citação de fonte e autoria nas referências e notas bibliográficas, conforme o padrão ABNT, que exige citação de nome de Autor (ou menção à autoria desconhecida), nome da fonte, edição, página e/ou endereço eletrônico quando houver (link), ano de publicação ou data e horário de acesso (se aplicável) e referência ao termo "uso educacional".

CLÁUSULA 19ª - PORTAL DE SERVIÇOS DO ALUNO

19.1. Uso da senha. Qualquer senha de acesso a sistemas da CONTRATADA recebida pelo (a) CONTRATANTE é de seu uso pessoal e intransferível, não sendo a CONTRATADA responsável por danos causados por acesso de terceiros não autorizados.

19.2. Direitos da Plataforma. A CONTRATADA declara expressamente que possui todos os direitos intelectuais referentes às plataformas utilizadas pelos alunos e suas respectivas funcionalidades, módulos, e que não está, de qualquer forma, impedida de disponibilizá-la, garantindo que não viola qualquer direito de propriedade intelectual, incluindo patente, direito de autor, segredo industrial ou quaisquer outros direitos de terceiros ou preceitos legais nacionais ou estrangeiros.

19.2.1. O (A) CONTRATANTE se compromete, portanto, a não causar, bem como a não permitir que ocorra a engenharia reversa, decomposição, desmontar, copiar, modificar, reproduzir, sublicenciar, publicar, divulgar, transmitir, emprestar, distribuir ou, de qualquer outra maneira, dispor de sua(s) plataforma(s), ou de qualquer de suas funcionalidades e/ou componentes, sob pena de suspensão da conta de acesso e descumprimento contratual, sem prejuízo de perdas e danos.

19.3. Disponibilidade. A CONTRATADA envidará seus melhores esforços para manter a disponibilidade de sua(s) plataforma(s). No entanto, pode ocorrer, eventualmente, alguma indisponibilidade temporária decorrente de manutenção necessária ou mesmo gerada por motivo de força maior, como desastres naturais, falhas nos sistemas de comunicação e acesso à Internet, ataques cibernéticos invasivos, ou quaisquer fatos de terceiro que fogem da esfera de vigilância e responsabilidade da CONTRATADA.

19.3.1. Caso isso ocorra, a CONTRATADA fará o que estiver ao seu alcance para restabelecer a(s) plataforma(s) o mais breve possível, dentro das limitações técnicas de seus serviços e serviços de terceiros, dos quais depende para ficar online. O (A) CONTRATANTE tem ciência, portanto, que não poderá pleitear indenização ou reparação de danos no caso da(s) plataforma(s) permanecer(em) fora do ar, independente da motivação.

CLÁUSULA 20ª DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Renovação de bolsa. A bolsa de estudos parcial ou integral concedida pela CONTRATADA ao (a) CONTRATANTE terá vigência tão somente durante o semestre letivo em que for concedida, a partir da data de sua concessão, sendo que a renovação da matrícula para o semestre subsequente não representará a manutenção automática da bolsa de estudos para o (a) CONTRATANTE.

20.2. Aparelhos eletrônicos. A CONTRATADA não se responsabiliza por eventual perda, dano e/ou furto de aparelhos eletrônico, incluindo telefones celulares, ou quaisquer outros bens, incluindo valores, do (a) CONTRATANTE em sua (s) unidade (s) escolar (es).

20.2.1. É de inteira responsabilidade do (a) CONTRATANTE o cuidado com o uso, manuseio e guarda de equipamentos, aparelhos e materiais de sua propriedade, no (s) recinto (s) da CONTRATADA, ou em outros locais onde se desenvolvam as atividades do Curso, ficando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade de substituição ou ressarcimento deles, em caso de danificação, perda e furto.

20.3. Título Executivo. O presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, estando as partes de comum acordo quanto à força executiva do Contrato, notadamente das cláusulas contratuais que preveem multas, penalidades ou sanções pecuniárias prefixadas, seja por inadimplemento parcial ou total do Contrato, seja ainda por rescisão Contrato, ficando as partes, desde já autorizadas, a ingressarem com execuções forçadas em juízo das obrigações de pagar e das obrigações de fazer previstas neste Contrato.

20.4. Não Renúncia. A aceitação por qualquer das partes do não cumprimento pela outra de qualquer das cláusulas e condições deste Contrato, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não implicando em novação e/ou renúncia do direito de exigir o fiel e integral cumprimento das obrigações ora pactuadas.

20.5. Sucessão. O presente Contrato será válido e vinculante para as partes e seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título.

20.6. Cessão. A CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério e sem necessidade de prévia anuência do (a) CONTRATANTE, transferir ou ceder, de forma parcial ou total, o presente Contrato, seus direitos e obrigações, desde que a cessionária seja controladora, controlada ou coligada da CONTRATADA ou esteja sob controle comum com a CONTRATADA.

CLÁUSULA 21ª DO FORO

21.1. Para dirimir questões oriundas do Contrato, fica eleito o foro da sede do Estabelecimento de Ensino.

21.1. Para dirimir questões oriundas do Contrato, fica eleito o foro da sede do Estabelecimento de Ensino.

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Pelo presente instrumento particular de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais ("Aditivo"), as partes, já devidamente qualificadas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, resolvem, de comum e pleno acordo, celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato ("Aditivo"), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERANDO QUE:

- i. O Aluno celebrou com a CONTRATADA o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (“Contrato”) para o período acima informado;
- ii. O Aluno terá a sua disposição a possibilidade de parcelamento da(s) mensalidade(s), conforme a tabela constante da Cláusula 1ª deste Aditivo;
- iii. O Aluno deseja celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato para contratar o Pague Fácil (programa de parcelamento da(s) mensalidade(s) escolar(es)) descrito na cláusula 1ª. abaixo;

Cláusula 1ª - O Aditivo tem como objeto disciplinar a forma de pagamento pelo Aluno da(s) mensalidade(s) escolar(es) correspondente(s) a(s) parcela(s) informada(s) no quadro abaixo.

Entrada (pagamento à vista)	Mensalidade(s) parcelada(s)	Formato do Parcelamento:
R\$ 79,00	Parcela 1 (já descontada da entrada de R\$ 79,00)	A(s) mensalidade(s) indicada(s) será(ão) parcelada(s) pelo prazo remanescente de duração do curso, a contar da data de contratação do parcelamento.

Parágrafo primeiro: O parcelamento incide exclusivamente sobre a(s) mensalidade(s) escolar(es) já considerando a bolsa/desconto ‘Incentivo/Pagante’. O parcelamento não é cumulativo com quaisquer outras bolsas e/ou descontos que o Aluno possua., como por exemplo o “desconto pontualidade”. Demais valores eventualmente parcelados antes da celebração do presente Aditivo serão cobrados normalmente em seu vencimento.

Parágrafo segundo: Sobre todo o valor parcelado será aplicada correção monetária acumulada pelo IPCA a partir de 12 (doze) meses, incidente desde a data de vencimento de cada mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento devida pelo Aluno e não quitada em virtude do parcelamento, até a quitação desses valores.

Parágrafo terceiro: As demais mensalidades do Curso que não estejam abarcadas pelo presente Aditivo deverão ser quitadas nos prazos estabelecidos pela Contratada, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado pelo Aluno.

Cláusula 2ª : O Aditivo apenas produzirá efeitos após a análise e validação dos documentos apresentados pelo Aluno ou seu Representante Legal, incluindo, mas não se limitando a análise de crédito do Aluno ou de seu Representante Legal.

Parágrafo primeiro: O Aluno ou seu Representante Legal desde já autoriza aCONTRATADA a utilizar as informações recebidas para fins de validade deste Aditivo.

Cláusula 3ª: O pagamento após a data de vencimento de qualquer das parcelas devidas pelo Aluno implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento), aplicável uma única vez sobre a parcela em atraso, e mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicáveis mês a mês após 30 (trinta) dias do atraso, sem prejuízo da correção monetária.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA poderá, em caso de inadimplência no pagamento de qualquer parcela do parcelamento devida pelo Aluno, transmitir o nome do Aluno aos serviços de proteção ao crédito e demais órgãos de restrição ao crédito.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA , em caso de inadimplência no pagamento de qualquer parcela do parcelamento devida pelo Aluno, poderá, ainda: a) contatar o Aluno para solicitar o pagamento via e-mail, mensagens de texto, correspondências e/ou ligação telefônica, inclusive de terceiros; e b) promover a cobrança dos valores em atraso, diretamente ou por empresas ou escritórios especializados em cobrança, ou, ainda, pela via judicial.

Parágrafo terceiro: Os custos e as despesas decorrentes do inadimplemento pelo Aluno e/ou pela CONTRATADA de quaisquer obrigações deste Aditivo Pague Fácil, incluindo-se as perdas e danos e honorários advocatícios, serão suportados pela parte infratora. Os honorários advocatícios, em caso de atuação administrativa, quando couberem, serão limitados a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Parágrafo quarto: O atraso pelo Aluno do pagamento de 2 (duas) ou mais parcelas do saldo devido previstas neste Aditivo, consecutivas ou não, poderá implicar na rescisão do parcelamento concedido pela CONTRATADA ao Aluno, acarretando o vencimento antecipado do Saldo Remanescente, isto é, todas as parcelas e valores pendentes de pagamento pelo Aluno, ainda que não vencidas (“Saldo Remanescente”).

Cláusula 4ª O Aluno, neste ato, declara-se ciente e concorda que em quaisquer dos casos abaixo, o Saldo Remanescente restará automaticamente vencido, devendo o Aluno quitá-lo, em até 30 (trinta) dias à CONTRATADA, contados da data da ocorrência de um dos eventos descritos abaixo (i), (ii) ou (iii), sob pena de aplicação da multa, juros e correção previstos na cláusula 3ª acima:

- i. Desista formalmente de suas atividades educacionais na CONTRATADA, rescindindo o Contrato durante a vigência do Curso, por qualquer motivo, incluindo, mas não se limitando a: cancelamento do Curso, não renovação da matrícula para o ciclo de estudo subsequente, trancamento do Curso, entre outros;
- ii. Transfira para outra instituição de ensino ou outra unidade, curso ou turno da CONTRATADA; ou
- iii. Realize a reopção de unidade, curso ou turno da CONTRATADA.

Cláusula 5ª Caso o Aluno abandone suas atividades educacionais na CONTRATADA sem a devida comunicação de

desligamento durante a vigência do Curso e sem que tenha formalizado sua desistência (evasão), o Aluno deverá pagar, em até 30 (trinta) dias à CONTRATADA, os valores devidos em decorrência do Contrato até o término do ciclo de estudo vigente em que ocorreu a evasão, juntamente com o todo o Saldo Remanescente, em razão do serviço educacional estar à disposição do Aluno sob pena de aplicação de multa, juros e correção previstos na cláusula 3ª acima.

Cláusula 6ª O Aluno poderá saldar o débito para com a CONTRATADA antes da conclusão do seu Curso, mediante o pagamento do Saldo Remanescente acrescido da respectiva correção monetária até a data do pagamento.

Cláusula 7ª Apenas o parcelamento do valor da mensalidade escolar está contemplado neste Aditivo. Assim, os serviços extraordinários solicitados pelo Aluno, tais como exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, ajustes de carga horária a maior ou a menor, declarações, atestados, históricos escolares, guias de transferência, diploma em papel especial e outros, caso sejam cobrados, serão integralmente devidos pelo Aluno à CONTRATADA conforme as tabelas de preços divulgadas pela CONTRATADA em vigor nas datas dos respectivos pagamentos.

Cláusula 8ª A CONTRATADA poderá, a qualquer momento, ceder, a título oneroso ou gratuito, a terceiros, o crédito de que é credora junto ao Aluno em razão do percentual protelado para o fim do curso, ficando a cessão desde já expressamente autorizada pelo Aluno conforme artigo 286 do Código Civil Brasileiro e independentemente de notificação ao Aluno nos termos do artigo 290 do Código Civil Brasileiro.

Cláusula 9ª Forma de contratação. O Aluno ao formalizar o presente documento via aceite eletrônico na web, confirma e aceita todos e quaisquer termos e condições dos contratos e/ou aditivos aos contratos de prestação de serviços dos ciclos de estudos anteriores referentes ao Curso, independentemente de tais contratos e/ou aditivos terem sido assinados ou confirmados via aceite eletrônico na web ou telefone.

Parágrafo primeiro: Em todos os procedimentos realizados via telefone (call center), as Partes autorizam a gravação integral do atendimento realizado, conforme disposto no decreto n. 6.523, de 31 de julho de 2009 e a utilização e divulgação do áudio para quaisquer finalidades legalmente permitidas.

Cláusula 10ª Informações prestadas - As informações pessoais, endereço e atualizações necessárias informadas pelo Aluno são de sua inteira responsabilidade. O Aluno deverá comunicar à CONTRATADA quaisquer alterações que venham a ocorrer em seus dados cadastrais, especialmente, a mudança de endereço para correspondência.

Parágrafo primeiro: O Aluno expressamente declara, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que as suas informações pessoais e demais informações (incluindo, mas não se limitando a informações sobre endereço, estado civil, renda própria e familiar, formação acadêmica, dentre outras) prestadas para a CONTRATADA e/ou a quaisquer terceiros no âmbito e em decorrência da contratação da prestação de serviços educacionais (primeira mensalidade (matrícula) ou renovação de ciclo de estudo), no atual ciclo de estudo e em quaisquer ciclos de estudos que o Aluno tenha mantido vínculo com a CONTRATADA, são verdadeiras e condizentes com a realidade dos fatos à época em que tais declarações foram prestadas. A mesma declaração de veracidade se refere a todos os documentos disponibilizados pelo Aluno à CONTRATADA.

Parágrafo segundo: O Aluno deverá apresentar os documentos solicitados pela CONTRATADA, bem como é responsável pela autenticidade e veracidade destes para fins de matrícula, sua renovação e contratação de parcelamentos. Na hipótese de eventuais pendências e/ou irregularidades na documentação, apuradas no decorrer do Curso, a CONTRATADA reserva-se no direito de cancelar a matrícula ou não renová-la.

Cláusula 11ª O Aluno ou seu Representante Legal expressamente declara que em relação a este Aditivo agirá de boa-fé e possui condições de assumir a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, incluindo as obrigações assumidas neste instrumento, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da legislação aplicável.

Cláusula 12ª O Aluno ou seu Representante legal está ciente e consente quanto ao tratamento de seus Dados Pessoais, conforme previsão da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e do Regimento Geral, em atenção à Lei 13.709/2018 (alterada pela Lei 13.853/2019).

Parágrafo primeiro: O Aluno ou seu Representante Legal tem ciência que, em razão do parcelamento, os seus dados pessoais poderão ser compartilhados, para fins de análise de crédito, atendimento acadêmico, cumprimento de ordem judicial e/ou de autoridade administrativa, recebimento no endereço eletrônico e/ou telefone cadastrados, de mensagens com avisos de pagamento em caso de inadimplência.

Cláusula 13ª Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Contrato celebrados entre as partes, que não foram expressamente revogadas ou alteradas pelo presente Aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam seus efeitos jurídicos.

Barueri/SP.

**CONTRATANTE (aluno se maior de
18 anos)**

**(Responsável se o aluno for menor
de 18 anos)**

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

CONTRATADA

Testemunhas
